

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 550/2537

นายพิศาล ชัวเกษม

โจทก์

บริษัทสายไฟฟ้าไทย - ยาซากิ จำกัด

จำเลย

บริษัทสายไฟฟ้าไทย - ยาซากิ จำกัด

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 55

ความว่า จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ซึ่งอุทธรณ์ของจำเลยมีทาง
ชนะคดีการบังคับคดีจะทำให้จำเลยเสียหาย โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 41,42)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย 72,900บาท สิ้นจ้างแทนการ
บอกกล่าวล่วงหน้า 19,440 บาท ค่าเสียหายเป็นเงิน 180,000 บาทและเงินกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพเป็นเงิน56,978.18 บาท แก่โจทก์ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์(อันดับ 33)

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ พร้อมกับคำร้องนี้ (อันดับ
36,37,39,40)

คำสั่ง

ศาลฎีกามีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องสั่งคำร้องนี้

ศาลฎีกามีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องส่งคำร้องนี้

(ชลิต ประไพศาล-สมภาพ โชติกวณิชย์-ชลอ ทองแย้ม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ